

1500896-43.2020.8.26.0268

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leticia Antunes Tavares

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN FELIPE DA SILVA ROCHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA ANTUNES TAVARES

Vistos.

JONATHAN FELIPE DA SILVA ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 20 de julho de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra - 2ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500896-43.2020.8.26.0268 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500896-43.2020.8.26.0268

Classe – Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN FELIPE DA SILVA ROCHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA ANTUNES TAVARES

Vistos.

JONATHAN FELIPE DA SILVA ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 20 de julho de 2020, por volta das 16h40, na Rua Antonio Correia dos Santos, nº 16, Bairro Jardim São Pedro, nesta comarca de Itapecerica da Serra, trazia consigo, para fins de comércio a terceiros, drogas, consistentes em 33 (trinta e três) "ependorfs" de cocaína, totalizando peso líquido de 8.7g, 54 (cinquenta e quatro) pedras de crack, totalizando peso líquido de 9,8g, e 20 (vinte) porções de maconha, totalizando peso líquido de 9.4g, drogas estas que causam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com

determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 14/15 e laudo de constatação às fl. 18/20.

A denúncia foi recebida em 29/07/2020 (fls. 75/76). O acusado foi citado (fl. 167), apresentando resposta à acusação (fl. 170/171). Em instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns. O réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, aplicação de atenuantes e a fixação de regime de cumprimento diverso do fechado.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Narra a denúncia que Policiais Militares foram informados por populares que um indivíduo magro, cor branca e aparentando ter cerca de 20 (vinte) anos de idade, estava traficando drogas no local dos fatos.

Nas circunstâncias dos fatos, os agentes da lei rumaram até a cercania do local supracitado, oportunidade em que avistaram um indivíduo com as mesmas características físicas repassadas pelos populares, razão pela qual deliberaram por abordá-lo.

Durante a abordagem, o acusado soltou uma sacola ao solo e, empreendeu em fuga para o interior de uma viela, sendo alcançado e contido após breve perseguição.

Em vistoria na sacola apreendida, os agentes públicos localizaram em seu interior 54 (cinquenta e quatro) pedras de crack e 33 "ependorfs" de cocaína, bem como uma quantia de R\$ 11.00 (onze reais).

O réu admitiu informalmente que efetuava a venda de drogas no local dos fatos.

Diante de tais circunstâncias fáticas, tendo em consideração a elevada quantidade de drogas, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da abordagem, restou caracterizado o delito de tráfico de drogas, sendo o acusado preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia.

E ao término da instrução verifica-se que tais fatos restaram perfeitamente demonstrados, impondo-se a procedência da pretensão punitiva estatal. A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 904/2020 (fl. 11/13), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 14/15), pelo laudo de constatação provisória nº 229.778/2020 (fl. 18/20), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo nº 229.780/2020 (fl. 215/217) e pela prova oral colhida em audiência.

A autoria, de outro lado, é inquestionável. (2.^a parte)

Geraldo Cruz Jjunior, policial militar, disse que estavam em patrulhamento quando receberam denúncia de um indivíduo que estava traficando. Chegando lá viram um rapaz com uma sacola na mão. Quando ele viu a equipe ele jogou a sacola. Ele foi abordado e na sacola havia entorpecente (maconha, crack e cocaína) e dinheiro. Ele confessou a traficância.

Jonathan Lara de Brito, policial militar, disse que estavam em patrulhamento e foram informados por populares de que um indivíduo traficava drogas no começo da viela. Viram o indivíduo que ao ver a polícia dispensou uma sacola e tentou se evadir. Na sacola havia entorpecentes e dinheiro.

O interrogado disse que estava no local dos fatos, pois sua sogra mora lá. Várias vezes foi abordado por estes policiais. Todas as vezes que este policiais o veem, eles o abordam. Disse que estes policiais são corruptos. Narrou que não tem condições de pagar um advogado e que não pode comprovar sua versão.

O conjunto probatório produzido confirma a responsabilidade do acusado quanto ao crime previsto nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/06, que lhe foi imputado. Cumpre destacar que as palavras dos policiais militares arrolados como testemunhas merecem total credibilidade. E a jurisprudência é pacífica neste sentido:

"A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - HC 70.237 - Rel. Carlos Velloso - RTJ 157/94).

Por seu turno, a versão apresentada pelo acusado não guarda verossimilhança, pois desprovida de qualquer indício probatório. A acusação dirigida aos policiais restou isolada no contexto probatório e não o isenta da prática delitiva. No mais, ao que se observa dos autos o acusado não está indefeso, pelo contrário, sua Defesa,

pública, não pode ser desmerecida e jamais poderia prejudicar o acusado. Por todo o exposto, não se afigura possível a absolvição do réu, pois inequívoca a prova de guardava e tinha em depósito a quantidade de entorpecentes descrita na inicial, para fins de tráfico, não existindo outra explicação plausível para tal situação, impondo-se, assim, o reconhecimento das condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Insta salientar que, tratando-se o delito previsto no citado dispositivo legal, de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, praticado mais de um núcleo dentro de um mesmo contexto fático haverá crime único, remanescendo a condenação pelo caput do citado dispositivo legal.

Portanto, suficientemente provados os fatos descritos na denúncia, e devidamente afastadas as alegações de defesa, resta proceder à fixação da pena.

Para o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, já considerado o crime único, a pena é de reclusão e varia entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, acrescida do pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, preponderantes sobre o previsto no artigo 59 Código Penal, e, levando-se em conta a grande quantidade de drogas apreendidas, bem como as condenações posteriores, deve a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal (fração de 1/6), em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo.

Há incidência da agravante da reincidência e não há atenuantes a incidir, de modo que a pena deve ser majorada em 1/6, resultando em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Não há causa de aumento de pena a considerar, sendo certo que a reincidência afasta a incidência da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, de forma que torno aquela pena definitiva.

À vista do artigo 33, parágrafo 2º, alínea "a", do Código Penal, considerando a reincidência específica e a gravidade do crime de tráfico praticado, equiparado aos hediondos, com gravíssimas consequências sociais, como incremento da violência e destruturação das famílias, sendo evidente a periculosidade e o risco à ordem pública, deverá o réu cumprir as penas privativas de liberdade inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, julgo a ação penal PROCEDENTE e CONDENO o réu JONATHAN FELIPE DA SILVA ROCHA, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. , fixados no valor unitário mínimo.

O réu poderá recorrer em liberdade, pois nesta condição respondeu ao presente processo.

Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e do artigo 63, parágrafo 1º, da Lei n. 11.343/06, decreto o perdimento definitivo dos objetos constantes do auto de exibição e apreensão em favor da União.

Ainda, nos termos do artigo 72 da Lei n. 11.343/06, determino a destruição das amostras guardadas para contraprova.

Custas ex lege.

Após o trânsito em julgado: Comunique-se a Justiça Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do Código de Processo Penal; Oficie-se ao I.I.R.G.D., noticiando desta condenação; Expeça-se certidão de honorários, em 100% do valor da tabela vigente, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Itapecerica da Serra, 26 de maio de 2022.